

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1672/2537	นายทง เต็งไตรรัตน์	โจทก์
	นางชวนพิศ อ่องพะ	จำเลย
	นายทง เต็งไตรรัตน์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 88)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 4 เดือน ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง จำคุก 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 69)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 70 แผ่นที่ 2) ศาลฎีกามีคำสั่งแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำสั่ง ศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้านจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้านจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ